ދޢދ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޢްޔީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމަތީގައި ގޮނޑިއެއްގައި ބޭރުވެފައިވާ ގޭގެތެރޭ ބޮޑުކަމެއްގައި ހުރި ސައިކަލުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޭރު / މާލެ، އަބްދުލްމުޙްސިނުގެ ބޮލުކަރާއި ގައިގެ އެކިތަން މަތިން ކޮށް ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ބޮޑު ޒަޚަމްތައް ދީފައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްމުޙްސިނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިސް 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު އަބްދުލްމުޙްސިން ނިޔާވެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގައި މިހާރު ކުރީގެ ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުލްމުޙްސިނުގެ ވާރިސުންގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ (26 ސައްބީސް) ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ ޤިޞާޞްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މަރުގެ ޙުކުމް 02 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަހައްޓަމުން، 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބުރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްވެސް ކުއްޖާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭކަމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން [illegible] ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުން [illegible]، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޙަވާލާދީ، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޭޕްރީލް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖެނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދުވަސް ފަހަނައަޅައި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށެއްކުރުމާ އެ ކުށެއް ކުރި [illegible]، [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވީނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރުއްވުމަށް އެދިފައެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ [illegible] ކުޑަކުއްޖަކަށް [illegible] ކަނޑައަޅާފައިވާ، [illegible] އަދަބު [illegible] ކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ކުށުގެ މުދުލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން އެކަކާން މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްދީފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު މަހާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މުހިއްމު ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤިޞާޞުގައި މީހުން މަރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަރީމާއެކެވެ. ޝަރީޢަތުގައި ޤިޞާޞުގައި މީހާ މަރައިލިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަނީ ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

2. ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަވެސް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޤޫބާތު އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނެކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.

3. ޤިޞާޞުގައި މީހާ ކުށްކަން ސާބިތުވެފައިވިޔަސް، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރުހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީ ތަންފީޒުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤިޞާޞަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ޤިޞާޞް ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބާލިޣުނުވުން ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވެ.

4. ކުށުގެ ޙައްޤު ހިނގާ މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރާއިރު، އަސްލާއި ފަރުޢު ހިމެނޭ ޙާލަތްތަކާއި، ދީން ތަފާތުވާ ޙާލަތުގައި ކާފިރުގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމުގެ މަރު ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޤާތިލަށް މަޢާފު ދިނުމާއި، އަދި ކުށުގެ ޙައްޤު ހިނގާ ފަރާތް ކުށްކުރިއިރު ކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައިވުމަކީ މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މީލާދީ ގޮތުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢާންމު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަމަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކުން ބެލެވިގެން އެބައެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވީއިރުއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ޙާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިސްލާމީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުރައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، އެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކޮށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ރިމާންޑު ކުރަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (އއމ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއި ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަފްޞީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 36 SC [2026] ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަފްޞީލުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު 36 SC [2026] ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)